

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 482 del 18/10/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 250 del 18/10/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lavori di *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*.

Determina a contrarre.

CUP: C87H21000240002 - CIG: 945223356D

Cap. 1027 - Cod. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 100 del 21.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione del progetto denominato *"Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione"*, redatto dal R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Maria Teresa Alcaro (capogruppo), Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.117.210,59 per lavori a base d'asta, € 26.023,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 356.765,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Visto il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*

Considerato che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/08/19, esecutiva a norma di legge, questo Ente ha deliberato l'"Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01/09/19, questo Ente, in conformità all'art.4 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;

-ASMEL Consortile risulta "qualificata" ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate all'art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

Preso atto che il Comune di Squillace è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel "Regolamento operativo", che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/202;

Rilevato che:

-la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara;

-i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente "Regolamento Operativo", risultano pari a € 11.432,34 oltre IVA e trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

-le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall'aggiudicatario alla S.A., ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto

ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima della stipula del contratto e che quest'ultima provvederà a rimborsarle ad ASMEL consortile S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni;
-qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;
-con il conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto dell'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori del progetto denominato "*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*", e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
2. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **C87H21000240002**;
3. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da questa Stazione Appaltante è **945223356D**;
4. resta a carico del Comune di Squillace il contributo ANAC;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona di: Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di indire** gara d'appalto per l'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori del progetto denominato "*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*", aggiudicata mediante Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
3. **di approvare** lo schema della lettera di invito e l'elenco delle ditte, in numero non inferiore a dieci, selezionati dall'elenco di operatori economici della piattaforma ASMECOMM, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. **dare mandato** al RUP di diramare la lettera di invito ad un numero di O.E. non inferiore a dieci, di cui all'allegato elenco da tenere segreto per ovvi motivi di concorrenza, che sarà reso pubblico, successivamente, all'esito della procedura di gara con gli avvisi previsti dalla normativa vigente;

5. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
6. **di stabilire** che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Squillace il ruolo di Titolare del trattamento;
7. **di pubblicare** il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sulla piattaforma di e-procurement;
8. **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
10. **di avvalersi** di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all'art. 3, comma 1 lett.m) del D.Lgs. n. 50/2016;
11. **di dare atto** che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" (paragrafo 4), ammontano ad € 11.432,34 oltre IVA ;
12. **di dare atto** che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile e alla pubblicazione trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del quadro economico dell'intervento;
13. **di obbligarsi** a riversare, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, ad ASMEL Consortile l'importo relativo alle attività svolte e alle spese anticipate per la pubblicazione ai sensi del DM 02/12/2016, che risultano complessivamente pari a € 11.432,34 oltre IVA **di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 l'importo di gara sul Capitolo 1027 Codice 0801202 del bilancio corrente, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
14. **di obbligarsi** qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
15. **di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
16. **di trasmettere** il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
17. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: **945223356D**;
18. **di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP: **C87H21000240002**;
19. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'**Arch. Antonio Macaluso**;
20. **di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
21. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
22. **di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

